ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НОМИДАН
Ҳ У К М

2020 йил август ойининг 6 куни жиноят ишлари бўйича Самарқанд шаҳар судининг очиқ суд мажлиси ўз биносида бўлиб, судья Ф.Саматовнинг раислигида, судья ёрдамчиси А.Хасановнинг котиблигида, тарафлардан давлат айбловчиси - Самарқанд транспорт прокурорининг ёрдамчиси Э.Марданов, судланувчи О.А ва унинг ҳимоячиси Самарқанд шаҳар "Қомус" адвокатлар ҳайъатининг адвокати А.Негматовларнинг иштирокида, судланувчи О.Ага оид 1-1401-2007/269-сонли жиноят ишини "ZOOM" ведиоконференция алоқа режими орқали кўриб чиқди.

Иш ҳужжатларига кўра:

О.А ([redacted]), 1961 йил 5 май куни Самарқанд туманида туғилган, миллати ўзбек, маълумоти ўрта, ЯТМФБШ, депутат эмас, ҳарбий хизматга мажбур, Ўзбекистон Республикаси фуқароси, оилали, 3 нафар фарзанди бор, муқаддам

1) 27.05.2019 йилда жиноят ишлари бўйича Бухоро вилояти суди томонидан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисмининг "б" бандида билан айбли деб топилиб, 6 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган,

2) 29.10.2019 йилда жиноят ишлари бўйича Бухоро вилояти суди томонидан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисмининг "б" банди билан айбли деб топилиб, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 59-моддаси 8-қисмига асосан 7 йилга озодликдан махрум қилиш жазоси тайинланган,

3) 21.01.2020 йилда жиноят ишлари бўйича Самарқанд туман суди томонидан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми "б" банди билан айбли деб топилиб, ЖКнинг 59-моддаси 8-

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

қисмига асосан 7 йил 1 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган,

4) 18.02.2020 йилда жиноят ишлари бўйича Бухоро вилояти Ғиждувон тумани суди томонидан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми “б” банди билан айбли деб топилиб, ЖКнинг 59-моддаси 8-қисмига асосан 7 йил 2 ой мудатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган, [redacted], эҳтиёт чораси сифатида “қамоққа олиш” қўлланилган бўлиб, 2019 йил 27 май кунидан ҳибсда сақланмоқда, айблов хулосаси нусхасини 2020 йил 16 июль куни олган.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 2-қисми “а” банди ва 168-моддаси 3-қисми “б” банди билан айбланган.

Суд, судланувчи, жабрланувчилар ҳамда гувоҳнинг кўрсатувларини тинглаб, жиноят иши ҳужжатларини ўрганиб чиқиб ва ишда мавжуд бўлган далилларга баҳо бериб, қуйидагиларни,-

А Н И Қ Л А Д И:

Судланувчи О.А, ўзганинг мулкини фирибгарлик йўли билан қўлга киритиш мақсадида, 2018 йил 15 ноябрь куни Бойсун тумани “Косиблар” МФЙ идорасида шу маҳаллада яшовчи фуқаро Хурсандов Хусниддин Нажмиддиновични Жанубий Корея давлатига бориши учун виза ҳужжатларини тайёрлаб, ишлаш учун юборишни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан 7.424.100 сўмга тенг бўлган 900 АҚШ доллари (1 АҚШ долларининг – миллий валютамиз сўмга нисбатан қиймати 8249.97 сўмни ташкил этган) ҳамда 850.000 сўм пулларини, жами 8.274.100 сўм миқдоридаги пулларини қўлга киритиб, уни Корея давлатига юбормасдан, ушбу пулларни ўзининг шахсий эҳтиёжлари учун ишлатиб юборган.

Бундан ташқари, судланувчи О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2018 йил 15 ноябрь куни Бойсун тумани “Косиблар” МФЙ идорасида ушбу туманинг “Пойгабоши” маҳалласида яшовчи фуқаро Муртазоқулов Жалолиддин Салимовични Жанубий Корея давлатига бориши учун виза ҳужжатларини тайёрлаб, ишлаш учун юборишни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан 1500 АҚШ долларига тенг бўлган (1 АҚШ долларининг – миллий валютамиз сўмга нисбатан қиймати 8249.97 сўмни ташкил этган) жами 12.374.955 сўм пулларини фирибгарлик йўли билан қўлга киритиб, уни Корея давлатига юбормасдан, ушбу пулларни ўзининг шахсий эҳтиёжлари учун ишлатиб юборган.

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

Шу билан бир қаторда, судланувчи О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2018 йил 15 ноябрь куни Бойсун тумани “Косиблар” МФЙ идорасида Денов тумани, Т.Малик кўчаси 7 уйда яшовчи фуқаро Рузиев Беҳруз Рахматуллоевични Жанубий Корея давлатига бориши учун виза ҳужжатларини тайёрлаб, ишлаш учун юборишни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан 1500 АҚШ долларига тенг бўлган (1 АҚШ долларининг – миллий валютамиз сўмга нисбатан қиймати 8249.97 сўмни ташкил этган) жами 12.374.955 сўм пулларини фирибгарлик йўли билан қўлга киритиб, уни Корея давлатига юбормасдан, ушбу пулларни ўзининг шахсий эҳтиёжлари учун ишлатиб юборган.

Шунингдек, О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган Регистон майдонини олдида, фуқаро Ходжаев Иззат Эргашевични Корея давлатига ишга юборишликни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан жами 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиб, ушбу пулларни ўз шахсий эхтиёжига ишлатиб, жабрланувчи И.Э.Ходжаевга 1.000 АҚШ долларига тенг бўлган 8.226.000 сўм миқдорида моддий зарар етказиб, такроран фирибгарлик жиноятини содир этган.

Бундан ташқари, О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2018 йил 02 ноябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган Регистон майдонининг олдида, фуқаро Ғаффоров Шухрат Воҳидовични ўғли Ш.Воҳидовни Корея давлатига ўқишга юборишликни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан жами 4.700 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиб, ушбу пулларни ўз шахсий эхтиёжига ишлатиб, жабрланувчи Ш.Ғаффоровга 4.700 АҚШ долларига тенг бўлган 38.709.200 сўм миқдорида моддий зарар етказиб, такроран фирибгарлик жиноятини содир этган.

Шу билан бир қаторда, О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган Регистон майдонининг олдида, фуқаро Жўрақулов Шерзод Маъруфовични Корея давлатига ишга юборишликни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан жами 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиб, ушбу пулларни ўз шахсий эҳтиёжига ишлатиб, жабрланувчи Ш.Жўрақуловга 1.000 АҚШ долларига тенг бўлган 8.226.000 сўм миқдорида моддий зарар етказиб, такроран фирибгарлик жиноятини содир этган.

Шунингдек, О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган Регистон майдонининг олдида, фуқаро Рофежонов Икром Рофежоновични Корея давлатига ишга юборишликни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан жами 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиб, ушбу пулларни ўз шахсий эхтиёжига ишлатиб, жабрланувчи И.Рофежоновга 1.000 АҚШ долларига

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

тенг бўлган 8.226.000 сўм миқдорида моддий зарар етказиб, такроран фирибгарлик жиноятини содир этган.

Бундан ташқари, судланувчи О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган Регистон майдонининг олдида, Мирзаев Миробод Мадиевични Корея давлатига ишга юборишликни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан жами 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиб, ушбу пулларни ўз шахсий эҳтиёжига ишлатиб, жабрланувчи М.Мирзаевга 500 АҚШ долларига тенг бўлган 4.113.000 сўм миқдорида моддий зарар етказиб, такроран фирибгарлик жиноятини содир этган.

Шу билан бир қаторда, судланувчи О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2018 йил 26 декабрь куни Самарқанд шаҳри бўйича ИИО ФМБ 4-сонли ИИБ маъмурий биносининг олдида, фуқаро Джумаев Рустам Камаридиновични Корея давлатига ишга юборишликни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан келишилган 6.000 АҚШ доллари миқдоридаги пуллардан, олдиндан тўлов сифатида жами 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиб, ушбу пулларни ўз шахсий эҳтиёжига ишлатиб, жабрланувчи Р.К.Джумаевга 1.000 АҚШ долларига тенг бўлган 8.339.000 сўм миқдорида моддий зарар етказиб, такроран фирибгарлик жиноятини содир этган.

Шунингдек, О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2019 йил 9 январь Самарқанд шаҳар, Саттепо масканида, Хамидов Султонмурод Хофизовични Корея давлатига ишга юборишликни ва ўғли Д.С.Хомидовни Корея давлатига ўқишга юборишни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан жами 6.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиб, ушбу пулларни ўз шахсий эхтиёжига ишлатиб, жабрланувчи С.Хамидовга 6.000 АҚШ долларига тенг бўлган 50.022.000 сўм миқдорида моддий зарар етказиб, такроран фирибгарлик жиноятини содир этган.

Бундан ташқари, судланувчи О.А ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, 2019 йил 28 февраль куни Кореа давлати фуқароси Санг Гюн Оҳга ойлик маошларини, яъни 14.140 АҚШ долларини Кореа давлатига олиб боришини ваъда қилиб, унинг ишончига кириб, ундан 14.140 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиб, ушбу пулларни ўзининг шахсий эҳтиёжига ишлатиб, жабрланувчи Санг Гюн Оҳга 14.140 АҚШ долларига тенг бўлган 118.818.420 сўм миқдорида моддий зарар етказиб, такроран фирибгарлик жиноятини содир этган.

Судланувчи О.А суд мажлисида, унга қўйилган айбловларга тўлиқ иқрор бўлиб, ҳақиқатдан ҳам у 2018 йилнинг сентябрь ойида Сурхондарё вилояти Бойсун туманида яшовчи Фозилов Жамшид исмли киши унга телефон қилиб, Корея давлатига одамларни ишга юбораётганлигини танишларидан эшитиб, бир нечита танишларини ҳам ишга юборишда

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

ёрдам қилишини сўраганлиги, шунда у Фозилов Жамшидга бир неча кун ичида ўзи Сурхондарё вилоятига ишлари юзасидан боришини ва ўша вақтда гаплашиб олишини айтганлиги, шундан кейин 2018 йил тахминан ноябрь ойида ишлари юзасидан Сурхондарё вилоятига бориб, Бойсун тумани марказида Фозилов Жамшид билан телефонлашиб учрашганлиги, шунда Ж.Фозиловга "Корея давлатига ишга бораман десанг уч хил иш бор, ойига ойлик сифатида 1200 АҚШ долларигача ойлик берадиган иссиқхонада ишлайман десанг 1000 АҚШ доллари беришинг керак, агар ойига ойлик сифатида 3000 АҚШ долларигача ойлик берадиган бирор бир фермага ишлайман десанг 3000 АҚШ доллари беришинг керак, ундан ташқари ойига ойлик сифатида 3500 АҚШ долларигача ойлик берадиган фабрика ва корхоналарда ишлайман десанг 6000 АҚШ доллари беришинг керак" деганлиги, шунда Фозилов Жамшид у айтган таклифларни танишларига айтиб кўришлигини айтганлиги, сўнгра орадан бир неча кун ўтганидан сўнг танишларига учинчи таклифи, яъни фабрика ва корхонага ишга бориш маъқул келганлигини айтганлиги, сўнгра у 2018 йил 15 ноябрь куни Бойсун туманига келганлиги, улар билан учрашиб, тумандаги натарус биносига бориб, уларнинг пулларини натарус орқали олиши учун уни турмуш ўртоғи керак бўлгани учун ҳужжатларни нотариус орқали қила олишмаганлиги, шундан кейин нотариус идорасидан чиқиб, Хурсандов Хусниддиннинг яшаш жойидаги маҳалла идораси, яъни Бойсун тумани "Косиблар" маҳалласи идорасига боришганлиги, шундан кейин маҳалла идорасига кирганидан сўнг у Хурсандов Хусниддиндан 900 АҚШ доллари ва 850.000 сўм, Муртазоқулов Жалолиддиндан 1500 АҚШ доллари ва Рўзиев Бехруздан 1500 АҚШ доллар пулларини Корея давлатига ишга юборишни айтиб пулларини олганлиги, у улардан пулларни санаб олганидан сўнг уларга олганлиги ҳақида ўз қўли билан тилхат ёзиб берганлиги, ундан ташқари улар томонидан унга пулларини бериш ҳолати қўл телефонларининг видеотасвирига ҳам олишганлиги, шундан сўнг олинган пулларни ўзининг шахсий манфаатига ишлатиб юборганлиги, бундан ташқари, 2018 йил декабрь ойларида Самарқанд шарида Джумаев Рустам Камаридинович исмли шахс билан танишиб қолганлиги, у унга Корея давлатига ишлашга кетмоқчи эканлигини айтганлиги, шунда у уни Корея давлатига юборишлигини, у ерда яхши маош тўланадиган иш билан таъминланишини ваъда қилиб, 2018 йил 26 декабрь куни Самарқанд шаҳри бўйича ИИО ФМБ 4-сонли ИИБ олдида Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб бериши учун жами 6.000 АҚШ доллари бериши кераклигини, ҳозирда ҳужжатларни расмийлаштириш учун 500 АҚШ доллари беришини айтганлиги, шундан сўнг Р.Джумаев унга 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни берганлиги, орадан тахминан икки ҳафта вақт ўтганидан сўнг у ундан яна 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олганлиги, пулларни олганидан сўнг, унга тилхат ёзиб берганлиги, 2018 йил октябрь ойларида унга Журақулов Шерзод мурожаат қилиб, ўғлини чет давлатига ўқишга юбормоқчи эканлигини айтганлиги, 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган Регистон майдонига яқин бўлган, муқаддам "Арок

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

Завод” деб номланган жойда у Ш.Жўрақулов билан учрашиб Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб бериши учун 500 АҚШ доллари бериши кераклигини айтиб 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олганлиги, орадан тахминан икки ой вақт ўтганидан сўнг, у ундан яна 500 АҚШ доллари кераклигини айтиб, 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олиб, пулларни олганлиги ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, шундан сўнг шу куни у Мирзаев Миробод Мадиевич исмли шахс билан Самарқанд шаҳри Хўжа Ахрор Вали кўчасида жойлашган “Чашма” ресторанининг ёнида учрашиб, унга Корея давлатига ишлаш учун юборишликни ваъда бериб, 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олганлиги, бундан ташқари, 2018 йил 28 октябрь куни Рофежонов Икром Рофежонович билан Самарқанд шаҳрида жойлашган Регистон майдонига яқин бўлган, муқаддам “Арок Завод” деб номланган жойда учрашиб, унга Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб беришни ваъда қилиб, ундан 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини олганлиги, шундан сўнг, 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган Регистон майдонига яқин бўлган, муқаддам “Арок Завод” деб номланган жойда Ходжаев Иззат Эргашевич билан учрашиб, Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб бериши учун 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини, орадан тахминан икки ой вақт ўтганидан сўнг, у унга яна қўнғироқ қилиб, ҳужжатларни расмийлаштириш учун яна 500 АҚШ доллари кераклигини айтиб, яна 500 АҚШ доллари, жами 1.000 АҚШ долларини ундан олганлиги, шу билан бир қаторда, фуқаро Ғаффоров Шўҳрат Воҳидович билан танишиб гаплашганида, у унга 15.11.1997 йилда туғилган ўғли Воҳидов Шахзод Шуҳратовични Корея давлатига юбормоқчи эканлигини айтганлиги, Ш.Ғаффоровга ўғлини Корея давлатига тахминан 3 ой ичида юборишини маълум қилиб, ҳаражатлар учун олдиндан 1.000 АҚШ доллари бериши кераклигини айтиб, 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олганлиги ва 02.11.2018 йилда пулларни олганлиги ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, шундан сўнг 05.11.2018 йилда у Ш.Ғаффоровга қўнғироқ қилиб, яна 500 АҚШ доллари кераклигини, ҳужжатларни расмийлаштириш учун керак бўлаётганлигини айтиб, яна 500 АҚШ долларини олиб, ушбу ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, орадан бир оз вақт ўтиб у яна Ш.Ғаффоровга қўнғироқ қилиб, ҳужжатлар деярли тайёр бўлганлигини айтиб яна 3.200 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олиб кетганлиги ва ушбу ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, у Ш.Ғаффоровдан жами 4.700 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини олганлиги, шундан сўнг 2018 йил 02 ноябрь куни у унга узоқроқ қариндоши бўлмиш Хамидов Султонмуроднинг Самарқанд шаҳар, Саттепо маскани “Янгиқўрғон” маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган яшаш уйига бориб, С.Хамидовга ҳозирги кунда Корея давлати фуқароси билан танишиб қолганлигини, у орқали уни Корея давлатига ишга жўнатиши мумкинлигини, у ерда ойлик иш ҳақи баланд эканлигини айтиб уни қизиқтирганиги ва Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб бериши учун 1.000 АҚШ доллари бериши кераклигини айтганлиги, шундан сўнг у С.Хамидовдан 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

олиб, ушбу пулларни олганлиги ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, сўнг С.Хамидов унга ўғли 25.09.1995 йилда туғилган Хафизов Диёр Султонмуродовични ҳам Корея давлатига ўқиш учун юбормоқчи эканлигини айтганлиги, шуна у С.Хамидовга бунинг иложи борлигини, ўғли Д.Хафизовни Корея давлатига юбориш учун 5.000 АҚШ доллари бериши кераклигини айтганлиги, у унга ўйлаб кўриб жавобини айтишини маълум қилганиги, шундан сўнг 09.01.2019 йилда у С.Хамидовнинг яшаш уйига келиб, ўғли Д.Хафизовни Корея давлатига ўқишга юборишни ваъда қилиб ундан 5.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олиб, тилхат ёзиб бериб кетганлиги, бироқ у ҳозирги кунга қадар С.Хамидовдан олган 6.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қайтариб берганим йўқлиги, шу билан бир қаторда у бундан тахминан 3 йил олдин асли Корея давлати фуқароси бўлган 1962 йил 22 ноябрь куни Корея давлатида туғилган Санг Гюн Оҳ билан танишиб қолганлиги, у Жанубий Корея давлатида “SHINWOO 21.ltd” компаниясида агроном бўлиб ишлашлиги, Самарқанд шаҳрига иссиқхона қуришда амалий ёрдам кўрсатиш учун келганлиги, 2019 йил 28 февраль куни Санг Гюн Оҳ Самарқанд шаҳрида бўлганлиги ҳамда йиғиб қўйган ойлик маошларини Корея давлатига оиласига юбориш мақсадида илтимос билан мурожаат қилганлиги, у Санг Гюн Оҳга пулларни Корея давлатига яъни, оила аъзоларига юборишга ёрдам беришини айтиб, ундан 14.140 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олганлиги, бироқ ундан олган пулларни Жанубий Корея давлатига юбормасдан, ўзининг эҳтиёжларига яъни, фуқаролардан олган қарзларини тўлаш учун ишлатиб юборганиги, шундан сўнг 2019 йил 04 март куни Санг Гюн Оҳнинг олдига борганлиги ва шу куни у Санг Гюн Оҳга 14.140 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қайтариб беришини ваъда қилиб ўзининг қўли билан тилхат ёзиб берганлиги, у ҳозирги кунда қилган ишларидан қаттиқ пушаймондалиги, айбига иқрор бўлиб, агарда Бухоро вилоятидаги иссиқхонаси сотилса жабрланувчиларнинг пулларини қайтариб бериишлигини билдириб, суддан уни ёшини, қарамоғида 3 нафар фарзанди борлигини эътиборга олиб унга нисбатан қонуний енгиллик беришликни сўраб кўрсатув берди.

Гарчанд судланувчи О.А унга қўйилган айбловларга тўлиқ иқрорлик билдирган бўлса-да, унинг айби судда сўроқ қилинган жабрланувчилар ва гувоҳнинг кўрсатувлари билан тўлиқ ўз тасдиғини топади, хусусан;

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Хурсандов Хусниддин Нажмиддиновичнинг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йил тахминан ноябрь ойларининг бошларида қариндоши Фозилов Жамшид орқали Жанубий Корея давлатига ишлаш мақсадида боришлик учун О.А билан танишганлиги, шундан кейин О.Анинг +998-90-250-16-74 рақамли телефон номери орқали у билан гаплашганлиги, унга у ҳам ишлаш учун Корея давлатига кетмоқчилигини айтганида у яқин кунларда Сурхондарё вилояти Денов туманига ишлари юзасидан боришлигини, шунда ўзи телефон қилишлигини айтганлиги, 2018 йил 10 ноябрь куни О.А телефон қилиб, Бойсун туманига келганлигини айтганлиги, шунда у билан туман ИИБ

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

ЙҲХГ маъмурий биноси олдидаги ошхоналарнинг бирида Фозилов Жамшид билан бирга учрашганлиги, шунда О.А унга “Корея давлатига бораман десанг у ерда уч хил иш бор, иссиқхонага ишлаш учун иш ҳақи сифатида ойига 1.200 АҚШ долларидан берилади, унга ишлаш учун бораман десанг 1.000 АҚШ доллари берасан, фермаларга ишлаш учун иш ҳақи сифатида ойига 3.000 АҚШ долларидан берилади, унга бораман десанг 3.000 АҚШ доллари берасаман ва улардан ҳам яхшироқ иш ҳақи сифатида ойига 3.500 АҚШ долларидан берилади ишга бораман десанг 6.000 АҚШ доллари берасан” деганлиги, шунда у унга 3.000 АҚШ долларли ишга боришини айтганлиги, сўнгра 2018 йил 15 ноябрь куни Фозилов Жамшид унга телефон қилиб, О.А Бойсун туманига келганлигини айтганлиги, шунда О.А билан Бойсун тумани нотарус биноси олдида Фозилов Жамшид, Муртазақулов Жалолиддин, Рўзиев Беҳруз ва отаси Соатмуродов Рахматуллолар билан бирга учрашганликлари, шунда нотарус биносига кириб, ходимларидан бирига учрашганида “Сизлардан пул оладиган О.Анинг турмуш ўртоғи ҳам керак бўлади, турмуш ўртоғи бўлмаса ҳужжатни расмийлаштириб бўлмайди” деганлиги, шундан кейин улар нотарус биносидан чиқиб, Бойсун тумани “Косиблар” маҳалласи идорасига бориб, котиби Холмаматов Шавкат акага учрашганликлари, Холматов Шавкат акага О.Ани кўрсатиб, уларни Корея давлатига ишга юборишини, ушбу кишига ишга юборадиган пулларни маҳалла фаоллари иштирокида маҳалла идорасида расмийлаштиришликни айтганликлари, шундан кейин маҳалла идорасига кириб, О.Ага телефонда видеотасвига олган ҳолда у 900 АҚШ доллари ва 850.000 сўм пулларни берганлиги, Денов туманидан бўлган Рўзиев Беҳруз отаси Сотмуродов Рахматулло билан 1.500 АҚШ доллари пул берганлиги, Миртозақулов Жалолиддин ҳам 1.500 АҚШ доллари берганлиги, О.А ўшанда улардан жами бўлиб, 3.900 АҚШ доллари ва 850.000 сўм пулларни олиб, олганлиги ҳақида ўз қўли билан тилхат ёзиб берганлиги, орадан келишилган олти ой вақт ўтганидан сўнг О.Ага телефон қилиб унга “ака ишлар бўлмадику, белгиланган муддат келдику, агар ишларимиз ҳал бўлмаса пулларимизни қайтаринг биз ишлаш учун Россия давлатига кетамиз” деганида, О.А “бир икки ой кутиб турингглар” деганида улар унга “оиламизни боқиш мақсадида Россия давлатига кетмасак бўлмайди” деганида, О.А “сизлар Россия давлатига ишлаш учун кетаверинглар, виза тайёр бўлса телефон қилиб чақираман” деганлиги, шундан кейин улар Россия давлатига ишлаш учун кетишганлиги, у Россия давлатига ишга борганидан сўнг орадан 10-15 кун ўтганидан сўнг О.А ва унинг шериклари фирибгарлик жинояти содир этгани учун Бухоро вилоятида қўлга олиниб, жиноят иши очилганини ва тергов ҳаракатлари бошланганлигини эшитганлиги, ҳозирги кунда О.Ага нисбатан даъвоси борлиги, ундан 900 АҚШ доллари ва 850.000 сўм пулларни ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Муртазоқулов Хусниддин Салимовичнинг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йилнинг ноябрь ойида таниши Хурсандов Хусниддин уни олдига келиб, Бухоро вилоятида Корея

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

давлатига ишга юборадиган киши топганлигини айтганлиги, шунда у унга укаси Муртазоқулов Жалолиддинни юборишлигини айтганлиги, 2018 йил 15 ноябрь куни Хурсандов Хусниддин унга телефон қилиб, О.А исмли кишини келганлигини айтганлиги, шундан кейин укаси улар билан учрашиш учун кетганлиги, кейин у ҳам бироздан сўнг таксига ўтириб, нотариус биноси олдида борганлиги, сўнгра нима бўлганлигини сўраганида улар О.Анинг турмуш ўртоғи бўлмаса ҳужжат қилиб бўлмаслигини айтишганлиги, шунда О.А узоқ йўлдан такси билан келганлигини айтиб, бугун ишни ҳал қилмасак бўлмайди дегани учун, ўша ерда турганлар орасидан кимдир маҳалла идорасига бориб маҳалла фаоллари иштирокида пулларни О.Ага беришни таклиф қилганлиги, ушбу таклиф ҳаммага тўғри келгани учун улар нотарус биносидан чиқиб, Бойсун тумани “Косиблар” маҳалласи идорасига боришганлиги, шунда укаси Муртазоқулов Жалолиддин уларга қўшилиб, қариндошлардан йиғилган 1.500 АҚШ доллар пулларни олиб кетганлиги, кейин у ишларини тугатиб, Бойсун туманидаги “Косиблар” маҳалласи идорасига таксида борганлиги, у борган вақтида укаси Муртозақулов Жалолиддин 1.500 АҚШ доллар пулларни О.Ага тилхат асосида бериб бўлганлиги, ўша вақтда укасига қўшилиб, О.Ага Хурсандов Хусниддин 900 АҚШ долллари ва 850.000 сўм, Денов туманидан бўлган Рўзиев Беҳруз ҳам 1.500 АҚШ доллари миқдорда пул берганлигини билганлиги, укаси Муртозақулов Жалолиддин ва бошқалар О.Ага Корея давлатига юбориш учун пулларини беришаётган вақтида телефонда видеотасвирга олган ҳолда беришганлиги, бироқ О.А укаси ва бошқаларни келишилган вақтда Корея давлатига юбора олмаганлиги, укаси Миртозақулов Жалолиддин ҳозирги вақтда Россия давлатида бўлганлиги сабабли ишда у иш бўйича жабрланувчи сифатида қатнашаётганлиги, ҳозирги кунда О.Ага нисбатан даъвоси борлиги, ундан 1.500 АҚШ долларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Рузиев Бехруз Рахматулло ўғлининг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йилнинг ноябрь ойида таниши Фозилов Жамшид исмли киши Корея давлатига ишга Бухоро вилоятидан бўлган О.А исмли таниши орқали юбораётганлигини айтиб, у таниши О.А Бойсун туманига чақиришлигини айтганлиги, 2018 йил 15 ноябрь куни О.А Бойсун туманига келганлиги, у билан учрашиб, улар Бойсун туман нотариус бўлимига борганида нотариус ходимлари О.Анинг турмуш ўртоғи бўлмагани учун ҳужжатлаштириб бўлмаслигини айтишганлиги, шундан кейин улар нотариус биносидан чиқиб, Бойсун тумани, “Косиблар” маҳалласи идорасига бориб, маъсул котиби Холмаматов Шавкат акага учрашиб, унга О.Ани кўрсатиб, уларни Корея давлатига ишга юборишлигини, ушбу кишига ишга юборадиган пулларни маҳалла фаоллари иштирокида маҳалла идорасида расмийлаштиришликни айтганлиги, сўнгра маҳалла идорасига кириб, О.Ага телефонга видеотасвирга олган ҳолда Хурсандов Хусниддин ака 900 АҚШ доллари ва 850.000 сўм пулларни берганлиги, у отаси Соатмуродов Рахматулло билан 1.500 АҚШ доллари берганлиги, Миртозақулов Жалолиддин ака 1.500

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

АҚШ доллари берганлиги, О.А ўшанда улардан жами бўлиб, 3.900 АҚШ доллари ва 850.000 сўм пулларни олиб, олганлиги ҳақида ўз қўли билан тилхат ёзиб берганлиги, орадан келишилган олти ой вақт ўтганидан сўнг О.Ага телефон қилиб унга “ака ишлар бўлмадику, белгиланган муддат келдику, агар ишларимиз ҳал бўлмаса пулларимизни қайтаринг биз ишлаш учун Россия давлатига кетамиз” деганида, О.А “бир икки ой кутиб турингглар” деганида улар унга “оиламизни боқиш мақсадида Россия давлатига кетмасак бўлмайди” деганида, О.А “сизлар Россия давлатига ишлаш учун кетаверинглар, виза тайёр бўлса телефон қилиб чақираман” деганлиги, сўнг О.А ва унинг шериклари фирибгарлик жинояти содир этгани учун Бухоро вилоятида қўлга олиниб, жиноят иши очилганини ва тергов ҳаракатлари бошланганлигини эшитганлиги, ҳозирги кунда О.Ага нисбатан даъвоси борлиги, ундан 1.500 АҚШ долларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи Санг Гюн Оҳнинг вакили сифатида сўроқ қилинган Сайидахмедов Кобилнинг, ҳақиқатдан ҳам таниши Жанубий Корея Республикасининг фуқаро Санг Гюн Оҳ унга Корея давлатидан ишончнома юборганлиги, телефон орқали Санг Гюн Оҳ билан суҳбалашганида, у унга 2019 йил 28 февраль куни у Самарқанд шаҳрида йиғиб қўйган ойлик маошларини Корея давлатига оиласига юбориш мақсадида О.Ага мурожжат қилганлигини, О.А унга ёрдам беришини, пулларни унга берса Корея давлатига танишлари орқали юборишини айтганлиги, шундан сўнг, 14.140 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни Аҳадов Одилга бериб юборганлигини, эртаси куни, у Бухоро вилоятида ишлаётган йигитлардан О.А ҳамюрти Корея давлати фуқароси И Ён Гуннинг қарзларини уни пуллари ҳисобидан тўлаб бераётганлигини эшитиб қолганлигини ва зудлик билан ҳамюртим Корея давлати фуқароси И Ён Гуннинг қўл телефонига қўнғироқ қилганлигини, ҳамюрти И Ён Гун унга у ҳозирда Корея давлатида эканлигини, О.А олган пулларни ўзи тўлаб беришлигини маълум қилиб, қўл телефонига СМС хабарини юборганлигини, у унинг сўзларига ишонганлигини, сўнгра у О.А билан учрашиш мақсадида унга бир неча маротаба қўнғироқ қилишига қарамасдан у билан учрашишдан қочиб юрганлигини, 2019 йил 04 март куни уни олдига чақиртирганлигини, шу куни О.А унга 14.140 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қайтариб бериши ҳақида ўзининг қўли билан тилхат ёзиб берганлигини, шундан сўнг О.А ва ҳамюрти И Ён Гун уни пуллари ҳисобидан Ўзбекистон Республикаси фуқароларидан алдов йўли билан олинган пулларни ўрнини қоплаб бераётганлигини билганлиги сабабли ИИО ариза билан мурожаат қилганлигини ва унга нисбатан етказилган зарарни О.Адан ундиришда амалий ёрдам беришини сўраганлигини айтганлиги, шу сабабли ҳозирги кунда О.Ага нисбатан даъвоси борлиги, ундан 14.140 АҚШ долларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Хамидов Султонмурод Хофизовичнинг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йил 02 ноябрь куни

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

Самарқанд шаҳар, Саттепо маскани, “Янгиқўрғон” МФЙда жойлашган яшаш хонадонида ўтирган вақтида, уни олдига узоқроқ қариндоши О.А келиб, ҳозирги кунда Корея давлати фуқароси билан танишиб қолганлигини, у орқали уни Корея давлатига ишга жўнатиши мумкинлигини, у ерда ойлик иш ҳақи баланд эканлигини айтиб, уни қизиқтирганлиги, шунда у ҳеч қаерда ишламаётганлиги сабабли Корея давлатига бориб ишлаб келишга рози бўлганлиги, О.А Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб бериши учун 1.000 АҚШ доллари бериши кераклигини айтганлиги, сўнгра у О.Анинг гапларига ишониб 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни унга берганлиги, ўз навбатида О.А ушбу пулларни ундан олганлиги ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, шунингдек, у О.Анинг гапларига ишониб, ўғли Хафизов Диёр Султонмуродовични ҳам Корея давлатига ўқиш учун юбормоқчи бўлганлиги ва О.Адан бунинг иложи бор ёки йўқлиги ҳақида сўраган вақтида у унга, бунинг иложи борлигини, ўғли Д.Хафизовни Корея давлатига юбориш учун 5.000 АҚШ доллари бериши кераклигини айтганлиги, шундан сўнг 2019 йил 9 январь куни О.А унинг яшаш уйига келиб, ўғли Д.Хафизовни Корея давлатига ўқишга юбораман деб 5.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олиб, тилхат ёзиб бериб кетганлиги, бироқ ҳозирги кунга қадар О.А уни Корея давлатига ишлаш учун ва ўғли Д.Хафизовни Корея давлатига ўқиш учун юбораман деб, уларнинг ишончига кириб, алдаш йўли билан олган жами 6.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қайтармасдан келмоқдалиги, шу сабабли О.Ахмедовдан 6.000 АҚШ миқдоридаги пулларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Ходжаев Иззат Эргашевичнинг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йил октябрь ойларида танишлари орқали О.А билан танишганлиги, О.А билан суҳбати давомида О.А унга ҳозирги кунда Корея давлати фуқароси билан танишиб қолганлигини, у орқали уни Корея давлатига ишга жўнатиши мумкинлигини, у ерда ойлик иш ҳақи баланд эканлигини айтиб уни қизиқтирганлиги, сўнгра 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган, Регистон майдонига яқин бўлган, муқаддам “Ароқ Завод” деб номланган жойда О.А билан учрашиб, О.Ага 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни берганлиги, О.А ушбу пулларни ундан олганлиги ҳақида фуқаролик паспорти нусхасининг орқа қисмига тилхат ёзиб берганлиги, орадан тахминан икки ой вақт ўтганидан сўнг, О.А унинг қўл телефонига қўнғироқ қилиб, ҳужжатларни расмийлаштириш учун яна 500 АҚШ доллари кераклигини айтганлиги ва у унга 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни берганлиги, бироқ ҳозирги кунга қадар О.А уни Корея давлатига ишлаш учун юборишини айтиб, уни алдаб олган жами 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қайтармасдан келмоқдалиги, шу сабабли О.Адан 1.000 АҚШ миқдоридаги пулларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Ғаффоров Шухрат Воҳидовичнинг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йилнинг ноябрь ойларида ўғлини чет давлатига ўқишга юбормоқчи бўлиб, танишларидан О.А Корея

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

давлатидаги мавжуд бўлган Университетларга фуқароларни ўқишга юбораётганлиги ҳақида эшитиб у билан учрашиб, ўғли Воҳидов Шахзод Шуҳратовични Корея давлатига юбормоқчилиги ҳақида айтганлиги, шунда О.А унга ўғли Ш.Воҳидовни Корея давлатига юбора олишини, Корея давлатида унинг "Фируз" исмли таниши борлигини, "Фируз" ўғли Ш.Воҳидовни у ерда кутиб олиб, ўқишга жойлаштириб қўйишини айтганлиги, Корея давлатига ўғлини тахминан 3 ой ичида юборишини маълум қилиб, ҳаражатлар учун олдиндан 1.000 АҚШ доллари бериши кераклигини айтиб, 1.000 дллари миқдоридаги пулларни олганидан сўнг 02.11.2018 йилда пулларни олганлиги ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, шундан сўнг 05.11.2018 йилда О.А унга қўнғироқ қилиб, яна 500 АҚШ доллари кераклигини, ҳужжатларни расмийлаштириш учун керак бўлаётганлигини айтиб, 500 АҚШ долларини олиб, ушбу ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, орадан бир оз вақт ўтиб О.А унга қўнғироқ қилиб, ҳужжатлар деярли тайёр бўлганлигини айтиб яна 3.200 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни олиб кетганлиги ва бу ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, бироқ О.А ундан жами 4.700 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини олганидан сўнг ҳозирги кунгача қайтариб бермаганлиги ва уни ҳамда ўғлини Корея давлатига юбормаганлиги, шундан сўнг О.Ага қўнғироқ қилиб пулларини сўраган вақтида у унга ҳар хил баҳоналарни рўкач қилиб, ўзини ундан олиб қочиб юрганлиги, шу сабабли О.Адан 4.700 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Журақулов Шерзод Маъруфовичнинг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йилнинг ноябрь ойларида ўғлини чет давлатига ўқишга юбормоқчи бўлиб, одамлардан сўраб-суриштириб, О.А Корея давлатидаги Университетларга фуқароларни ўқишга юбораётганлиги ҳақида эшитиб, О.А билан учрашганида у унга ҳозирги кунда Корея давлати фуқароси билан танишиб қолганлигини, у орқали уни Корея давлатига ишга жўнатиши мумкинлигини, у ерда ойлик иш ҳақи баланд эканлигини айтганлиги, шундан сўнг 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган, Регистон майдонига яқин бўлган, муқаддам "Ароқ Завод" деб номланган жойда О.А билан учрашганида у ундан Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб бериши учун 500 АҚШ доллари бериши кераклигини айтганлиги, сўнг у О.Анинг гапларига ишониб унга 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни берганлиги, ўз навбатида О.А ушбу пулларни ундан олганлиги ҳақида фуқаролик паспорти нусхасининг орқа қисмига тилхат ёзиб берганлиги, орадан тахминан икки ой вақт ўтганидан сўнг, О.А унга телефонига қўнғироқ қилиб, ҳужжатларни расмийлаштириш учун яна 500 АҚШ доллари кераклигини айтганлиги, шундан сўнг у О.А билан Самарқанд шаҳар "Даҳбед" деган жойида кўришиб, унга 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни берганлиги, бироқ ҳозирги кунга қадар О.А уни Корея давлатига юбормасдан, уни алдаб олган жами 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қайтармасдан келмоқдалиги, шу сабабли О.Ахмедовдан 1.000

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

АҚШ миқдоридаги пулларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Рофежонов Икром Рофежоновичнинг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йил октябрь ойларида таниш-билишлари орқали О.А билан танишиб қолганлиги, ўзаро суҳбати давомида О.А унга ҳозирги кунда Корея давлати фуқароси билан танишиб қолганлигини, у орқали уни Корея давлатига ишга жўнатиши мумкинлигини, у ерда ойлик иш ҳақи баланд эканлигини айтиб уни қизиқтирганлиги, шунда у Корея давлатига бориб ишлаб келишга рози бўлганлиги, 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳрида жойлашган, Регистон майдонига яқин бўлган, муқаддам “Ароқ Завод” деб номланган жойда О.А билан учрашган вақтида О.А ундан Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб бериши учун 1.000 АҚШ доллари бериши кераклигини айтганлиги, сўнг у О.Анинг гапларига ишониб унга 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни берганлиги, О.А ушбу пулларни мендан олганлиги ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, бироқ ҳозирги кунга қадар О.А уни Корея давлатига ишлаш учун юборишини айтиб, уни алдаб олган жами 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қайтармасдан келмоқдалиги, шу сабабли О.Ахмедовдан 1.000 АҚШ миқдоридаги пулларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Мирзаев Миробод Мадиевичнинг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йил октябрь ойларида таниш-билишлари орқали О.А билан танишганлиги, шунда О.А унга ҳозирги кунда Корея давлати фуқароси билан танишиб қолганлигини, у орқали уни Корея давлатига ишга жўнатиши мумкинлигини, у ерда ойлик иш ҳақи баланд эканлигини айтиб уни қизиқтирганлиги, шундан сўнг 2018 йил 28 октябрь куни Самарқанд шаҳри, Хўжа Ахрор Вали кўчасида жойлашган, “Чашма” ресторанининг ёнида О.А билан учрашганлиги, шунда О.А ундан Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб бериши учун 500 АҚШ доллари бериши кераклигини айтганлиги, шундан сўнг у О.Анинг гапларига ишониб унга 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни берганлиги, О.А ушбу пулларни ундан олганлиги ҳақида фуқаролик паспорти нусхасининг орқа қисмига тилхат ёзиб берганлиги, шундан сўнг О.А унга 2019 йил март ойига қадар ҳужжатлар тайёр бўлишини айтганлиги, бироқ ҳозирги кунга қадар О.А уни Корея давлатига ишлаш учун юборишини айтиб, уни алдаб олган жами 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қайтармасдан келмоқдалиги, шу сабабли О.Адан 500 АҚШ миқдоридаги пулларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда жабрланувчи тариқасида сўроқ қилинган Джумаев Рустам Камаридиновичнинг, ҳақиқатдан ҳам 2018 йил декабрь ойларида таниш-билишларим орқали О.А билан танишиб қолганлиги, шунда О.А унга ҳозирги кунда Корея давлати фуқароси билан танишиб қолганлигини, у орқали уни Корея давлатига ишга жўнатиши мумкинлигини, у ерда ойлик иш ҳақи баланд эканлигини айтиб уни қизиқтирганлиги, сўнгра 2018 йил 26 декабрь куни Самарқанд шаҳри бўйича ИИО ФМБ 4-сонли ИИБ олдида

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

О.А билан учрашганида у ундан Корея давлатига кириш визасини тайёрлаб бериши учун жами 6.000 АҚШ доллари бериши кераклигини, ҳозирда ҳужжатларни расмийлаштириш учун 500 АҚШ доллари бериши кераклигини айтганлиги, шундан сўнг у О.Анинг гапларига ишониб унга 500 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни берганлиги, О.А ушбу пулларни ундан олганлиги ҳақида фуқаролик паспорти нусхасининг орқа қисмига тилхат ёзиб берганлиги, орадан тахминан икки ҳафта вақт ўтганидан сўнг О.А унга қўнғироқ қилиб, ҳужжатларни жавоби келганлигини, шу сабабли яна 500 АҚШ доллари бериши кераклигини айтганлиги ва ундан яна 500 АҚШ доллари олиб кетганлиги, шундан сўнг қўнғироқ қилган вақтларида О.А унга ҳужжатлар тайёр бўлаётганлигини айтиб, ундан қочиб юраверганлиги, бироқ ҳозирги кунга қадар О.А уни Корея давлатига ишлаш учун юборишини айтиб, уни алдаб олган жами 1.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қайтармасдан келмоқдалиги, шу сабабли О.Ахмедовдан 1.000 АҚШ миқдоридаги пулларини ундириб беришликни сўрашлигини баён қилди.

Судда гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган Соатмуродов Раҳматуллонинг жабрланувчи Рузиев Бехрузнинг кўрсатувларига ўхшаш берган кўрсатувлари билан;

Бундан ташқари, судланувчи О.Анинг жиноят содир этганликдаги айби, ўзининг, жабрланувчилар ва гувоҳнинг судда берган кўрсатувларидан ташқари, судда дастлабки терговдаги кўрсатувлари ўқиб эшиттирилган гувоҳ Ш.Холмаматов, Х.Фозиловларнинг кўрсатмалари билан, шунингдек иш ҳужжатларида мавжуд бўлган далиллар билан, мурожаат (ж.и 1 жилд и.в. 12), ашёвий далил қарори ва бир дона диск (ж.и 1 жилд и.в. 13-14), ариза (ж.и 1 жилд и.в. 42), аризалар, тушунтириш хатлари, сўроқ ва юзлаштириш баённомалари ва жиноят иши юзасидан тўпланган бошқа ишончга сазовор далиллар йиғиндиси билан ўз исботини тўлиқ топди.

Суд, дастлабки тергов органи томонидан судланувчи О.Анинг ўзганинг анча миқдордаги мулкини фирибгарлик йўли билан такроран қўлган киритганликда ифодаланган жиноий ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 2-қисми “а” банди ва 168-моддаси 3-қисми “б” банди билан тўғри малакаланган деб ҳисоблайди.

Бироқ, суд унга нисбатан жазо тайинлашда, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 33-моддаси талабларидан келиб чиққан ҳолда, унга ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми “б” банди билан жазо тайинлашликни лозим топади.

Суд, судланувчи О.Анинг жиноят содир этишдаги ҳолатларини муҳокама қилиб, унинг айбига тўлиқ иқрорлиги, қилмишидан чин кўнгилдан пушаймонлиги жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида жиноятни ғаразли ниятларда содир этганлигини жазосини оғирлаштирувчи ҳолат деб ҳисоблайди.

Суд, судланувчи О.Ага нисбатан жазо турини тайинлашда ва миқдорини белгилашда, Ўзбекистон Республикаси Олий суди

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

Пленумининг 2006 йил 3 февраль кунидаги 1-сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги Қарорининг 1-бандида, “Судларнинг эътибори жиноят учун жазо тайинлашда қонунийлик, инсонпарварлик, одиллик ва жавобгарликнинг муқаррарлиги принципларига қатъий амал қилишга қаратилсин” ҳамда 3-бандида, “Жиноят кодексининг 8, 54-моддалари мазмунига кўра, жазо адолатли бўлиши - ҳар бир ҳолатда индивидуал тайинланиши, жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига, айбдорнинг шахсига, шунингдек, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларга мувофиқ бўлиши керак” - деб кўрсатилган раҳбарий тушунтиришларидан келиб чиқиб, жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини, етказилган зарарнинг хусусияти ва миқдорини, айбига тўлиқ иқрорлигини, қилмишидан пушаймонлигини, шахсини, уни ёшини, оилавий ва моддий аҳволини, жабрланувчиларга нисбатан етказилган зарарларни қопланмаганлигини ва жабрланувчиларни унга нисбатан даъвоси борлигини, жиноятни ғаразли ниятларда содир этганлигини, шунингдек жазони бошқа енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларининг мажмуини инобатга олиб, инсонпарварлик ва одиллик тамойилларига риоя қилиб, уни жамиятдан ажратмаган ҳолда қайта тарбиялаш мумкин эмаслиги ҳақидаги хулосага келиб, унга ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми санкциясида назарда тутилган озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлашни, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми тартибида, жиноят ишлари бўйича Бухоро вилояти Ғиждувон туман судининг 2020 йил 18 февралдаги ҳукми билан тайинланган жазога қисман қўшиш йўли билан тайинлашликни, тайинланган жазони умумий тартибли колонияларда ўташликни белгилашликни, унга нисбатан қўлланилган “муносиб хулқ атворда бўлиш орқали тилхат” эҳтиёт чорасини бекор қилиб, бироқ айни вақтда унга нисбатан “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланилиб, жазони ўтаётганлигини инобатга олишликни лозим топади.

Шунингдек, суд, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февраль кунидаги 1-сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги Қарорининг 42-бандида, “Агар жиноий қилмиш квалификация қилинаётган қонунда қўшимча жазо мажбурий тарзда тайинланиши белгиланган бўлса, уни фақат ЖК 57-моддасида назарда тутилган ҳоллар мавжуд бўлганда қўлламаслик мумкин бўлиб, бунда қарор ушбу моддага ҳавола қилинган ҳолда асослантирилиши лозим” деб, 43-бандида эса, қонун бўйича тайинланиши мажбурий бўлган жазони қўлламаслик (ЖК 57-моддаси қўлланилган ҳоллар бундан мустасно), ҳукмда муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги қўшимча жазо муддатини кўрсатмаслик, тайинланган жазога илгариги ҳукм бўйича тайинланган қўшимча жазонинг ўталмаган қисмини қўшмаслик, қўшимча жазони фақат жиноятлар жами бўйича тайинлаш каби ҳоллар жиноят қонуни нотўғри қўлланилган деб баҳоланишига ва ЖПКнинг 484-моддаси тўртинчи банди ҳамда 488-моддаси талабига кўра, ҳукмнинг бекор бўлишига асос бўлади” деб кўрсатилган талабларидан

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

келиб чиққан ҳолда О.А бирон-бир ташкилот, муассаса ёки идорада, ташкилий бошқарув ва моддий жавобгарлик ёки мансабдорлик ишларида ишламаслигини эътиборга олиб, унга нисбатан ЖКнинг 57-моддасини татбиқ этиб, ЖКнинг 45-моддасини қўлламасликни лозим топди.

Суд, шу билан бир қаторда, (Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкининг 2020 йил 6 августдаги маълумотномасига кўра, 1 АҚШ доллари 102.09,86 сўмни ташкил этган) судланувчи О.Адан жабрланувчи Х.Хурсандовнинг фойдасига 10.038.100 сўм, Ж.Муртозакуловнинг фойдасига 15.313.500 сўм, Б.Рузиевнинг фойдасига 15.313.500 сўм, Санг Гю Оҳнинг вакили Сайидахмедов Кобилнинг фойдасига 144.355.260 сўм, С.Хамидовнинг фойдасига 61.254.000 сўм, И.Ходжаевнинг фойдасига 10.209.000 сўм, Ш.Ғаффаровнинг фойдасига 47.982.300 сўм, Ш.Журакуловнинг фойдасига 10.209.000 сўм, И.Рофежоновнинг фойдасига 10.209.000 сўм, Р.Джумаевнинг фойдасига 10.209.000 сўм ва М.Мирзаевнинг фойдасига 5.104.500 сўм етказилган моддий зарар пулларини ундиришликни лозим топади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 454-457, 460, 463, 465-468, 471, 472, 473-моддаларига амал қилиб, суд

Ҳ У К М Қ И Л Д И:

Судланувчи О.А ([redacted]) Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми “б” бандида назарда тутилган жиноятни содир қилганликда айбли деб топилсин.

Унга Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми “б” банди билан ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, 7 (етти) йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 59-моддаси 8-қисмига асосан, жиноят ишлари бўйича Бухоро вилояти Ғиждувон туман судининг 2020 йил 18 февралдаги ҳукми билан тайинланган жазога қисман қўшиш йўли билан узил-кесил 7 (етти) йил 3 (уч) ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Жазони умумий тартибли колонияларда ўташлик белгилансин.

Жазо муддати 2019 йил 27 май кунидан бошлаб ҳисоблансин.

Судланувчи О.Ага нисбатан қўлланилган “Муносиб хулқ атворда бўлиш орқали тилхат” эҳтиёт чорасини бекор қилинсин ва айни вақтда унга нисбатан “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланилиб, жазони ўтаётганлиги инобатга олинсин.

Судланувчи О.Адан жабрланувчи Х.Хурсандовнинг фойдасига 10.038.100 сўм, Ж.Муртозакуловнинг фойдасига 15.313.500 сўм, Б.Рузиевнинг фойдасига 15.313.500 сўм, Санг Гю Оҳнинг вакили Сайидахмедов Кобилнинг фойдасига 144.355.260 сўм, С.Хамидовнинг фойдасига 61.254.000 сўм, И.Ходжаевнинг фойдасига 10.209.000 сўм, Ш.Ғаффаровнинг фойдасига 47.982.300 сўм, Ш.Журакуловнинг фойдасига 10.209.000 сўм, И.Рофежоновнинг фойдасига 10.209.000 сўм,

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020

Р.Джумаевнинг фойдасига 10.209.000 сўм ва М.Мирзаевнинг фойдасига 5.104.500 сўм етказилган моддий зарар пуллари ундирилсин.

Ҳукмдан норози тарафлар ҳукм эълон қилинган кундан бошлаб, судланувчи ва жабрланувчилар ҳукм нусхасини олган кундан бошлаб, ўн сутка ичида жиноят ишлари бўйича Самарқанд вилоят судининг апелляция инстанциясига, ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг эса, жиноят ишлари бўйича Самарқанд вилоят судининг кассация инстанциясига шикоят бериш ёки протест билдиришга ҳақлидирлар.

Раислик қилувчи судья: Ф.Саматов

Ҳужжат имзоланган: Саматов Фаррух Хасанович, 10.08.2020